

Transporte & Logística

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

El sector mueve datos de clientes, conductores y rutas, incluyendo geolocalización y biométrica de conductores. La Ley 21.719 exige base legal para el rastreo, seguridad de flotas y notificación de brechas en plazos razonables (sin dilaciones indebidas).

01-12-2026 Vigencia plena Nuevo régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones pesos aprox.	+50% Recargo Multa si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

1. Geolocalización y conductores

El rastreo GPS de vehículos y dispositivos de conductores requiere base legal específica, finalidad acotada y proporcionalidad. Evitar vigilancia indiscriminada.

2. Datos de clientes y envíos

El historial de envíos, direcciones y métodos de pago deben tratarse con finalidad legítima y borrarse al término del servicio cuando proceda.

3. Notificación sin dilaciones indebidas

Ante filtración de datos de clientes o conductores, notificar a la APDP sin dilaciones indebidas. No se fija plazo de 72 horas; planificar protocolos que permitan notificar en horas.

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Si la empresa no corrige la falla ordenada por la Agencia dentro de 60 días, la multa recibe un **recargo del 50%**. En grandes empresas que reinciden, las multas pueden alcanzar hasta el **4% de los ingresos brutos anuales**.

■ Vigencia plena 1 de diciembre de 2026
■ Notificación de brechas Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados
■ Delegado de Protección de Datos (DPO) Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal
■ Reincidencia (grandes empresas) Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales
■ Recargo por no subsanar 50% adicional si no corrige en 60 días

Casos típicos de infracción en el sector

Situación	Gravedad probable
Vender base de clientes con direcciones a otra empresa	Gravísima
GPS activo fuera de jornada sin informar ni justificar	Grave
Reconocimiento facial de conductores sin evaluación de impacto	Grave
Compartir datos de envíos con subcontratistas sin DPA	Grave
Conservar historial de destinos indefinidamente	Leve
No responder solicitud ARSOP de un conductor	Leve

Equivalencia de multas en pesos

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

Checklist de adecuación

1. Inventario RAT

Mapear datos de clientes, conductores y rutas.

2. Política GPS

Documentar finalidad y proporcionalidad del rastreo.

3. DPA con subcontratistas

Auditar transportistas y almacenes.

4. Protocolo de brechas

Definir responsable y comunicación a afectados.

5. Canales ARSOP

Habilitar portal de derechos para clientes.

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.
Días 31–60 · Adecuación Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.
Días 61–90 · Cultura y pruebas Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿Puedo rastrear el vehículo del conductor las 24 horas?

No: el rastreo debe limitarse a la jornada y finalidad laboral, con política interna informada. El seguimiento continuo fuera de horario carece de proporcionalidad.

¿Las cámaras en bodega necesitan aviso?

Sí: carteles visibles, finalidad de seguridad, sin audio y borrado periódico. Igual que en oficinas o locales.

¿Puedo compartir la dirección de un cliente con el repartidor externo?

Sí, es necesario para la entrega (ejecución de contrato), pero el transportista debe operar bajo DPA y usar los datos solo para ese envío.

Glosario esencial

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — BCN idNorma=1209272.